

# Havalimanında Gümrüğe Takılan İçki ve Sigara: Ceza Nedir?

4458 Sayılı Gümrük Kanunu m.235 ve 5607 Sayılı Kanun Kapsamında Yolcu Muafiyeti ve Riskler

Bu rehber, 2026 yılı güncel gümrük muafiyet limitleri esas alınarak hazırlanmıştır.

## Özet

18 yaşını doldurmuş yolcular vergisiz olarak en fazla 200 adet sigara (Duty Free'den ek 400 adet), %22'den güçlü içkilerden 1 litre veya %22 ve altı içkilerden 2 litre getirebilir. Bu sınırı aşan miktarla Yeşil Hat'tan yakalanan yolcuya, ticari kasıt yoksa gümrük vergisinin iki katı idari para cezası kesilir. Miktar ticari boyuttaysa veya eşya gizlenmişse, süreç idari cezadan çıkıp 5607 sayılı Kanun kapsamında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle kaçakçılık davasına dönüşür.

## Fazladan Aldığınız Bir Şişe İçki, Neden Bazen Sadece Ceza Bazen Dava Konusu Olur?

Duty Free'den fazladan alınan bir şişe içki veya bir karton sigara, çoğu yolcu için masum bir alışveriş gibi görünür. Ancak sonucu belirleyen şey yalnızca miktar değil, hangi koridorun seçildiği ve eşyanın nasıl taşındığıdır. Aynı miktar fazlalık, bir yolcu için idari para cezasıyla kapanırken bir başkası için hapis cezası istemli bir davaya dönüşebilir.

Bu rehberde 2026 yılı güncel içki ve sigara muafiyet sınırları, Yeşil Hat ile Kırmızı Hat'ın hukuki anlamı ve limit aşımında karşılaşılabilecek yaptırımlar ele alınmaktadır.

## 2026 Yılı Muafiyet Sınırları

Gümrük mevzuatı, yolcuların vergi ödemeksizin Türkiye'ye sokabileceği tütün ve alkol miktarını katı kurallarla belirler. Bu haklar yalnızca 18 yaşını doldurmuş yolculara tanınır.

Sigarada muafiyet sınırı en fazla 200 adettir (1 karton); yolcular havalimanına iniş yaptıktan sonra gümrük alanındaki geliş Duty Free mağazalarından 400 adet daha sigara satın alabilir. Diğer tütün ürünlerinde sınır 50 adet sigarillo, 20 adet puro veya 250 gram kıyılmış tütündür.

Alkol derecesi %22'yi geçen içkilerde (viski, votka, rakı gibi) muafiyet sınırı en fazla 1 litredir. Alkol derecesi %22 ve altında olan içeceklerde (şarap, şampanya gibi) sınır en fazla 2 litredir. Aynı kategorideki ürünler birbiriyle birleştirilemez; örneğin hem 1 litre viski hem 2 litre şarap aynı anda muafiyet kapsamında geçirilemez.

## Yeşil Hat ve Kırmızı Hat: Sadece Bir Koridor Seçimi Değil

Havalimanı gümrük çıkışında yolcuyu karşılayan iki renkli koridor, hukuken bağlayıcı bir irade beyanı niteliği taşır. Yeşil Hat'tan geçmek, "üzerimde yasal sınırı aşan hiçbir ürün yoktur" şeklinde resmi bir beyanda bulunmak anlamına gelir; yalnızca muafiyet sınırları içinde eşyası olan yolcular bu hattı kullanabilir. Muafiyet sınırını aşan veya ticari nitelikte eşyası olan yolcunun ise Kırmızı Hat'a girip gümrük memuruna beyanda bulunması zorunludur.

## Limit Aşımında Uygulanan Yaptırımlar

Yolcu, muafiyet limitini aşan miktarda içki veya sigarayla Yeşil Hat üzerinden geçerken yakalanır ve gümrük müdürlüğü kaçakçılık niyeti olmadığı, eşyanın kişisel tüketim sınırlarında kaldığı kanaatine varırsa, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 235. maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır: muafiyet fazlası eşyanın gümrük vergilerinin iki katı tutarında idari para cezası kesilir. Ceza ödendiğinde fazla ürünler yolcuya teslim edilir; ödenmezse ürünlere el konulup tasfiye sürecine gönderilir.

Yakalanan miktar kişisel tüketimi açıkça aşıyorsa, valizin gizli bölmelerine saklanmışsa veya gümrük

denetiminden kaçırmak amacıyla hileli bir yöntemle başvurulmuşsa, olay idari bir ihlal olmaktan çıkar ve suç oluşur. Bu durumda gümrük memurları suç zaptı tutarak dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderir. 5607 sayılı Kanun uyarınca bandrolsüz veya gümrük işlemine tabi tutulmaksızın kaçak alkol ve tütün sokmaya çalışan kişiler hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılır; kaçak eşyaya ve kullanılan araçlara mahkeme kararıyla el konulur.

| Durum                                    | Koridor     | Mevzuat                   | Sonuç                                                            |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Muafiyet sınırı altı                     | Yeşil Hat   | 4458 Sayılı Kanun Ek-9    | Ceza yoktur, eşya vergisiz geçirilir.                            |
| Muafiyet sınırı üstü, beyan edilmiş      | Kırmızı Hat | 4458 Sayılı Kanun         | Fazla kısmın vergisi ödenerek ürün yasal olarak alınır.          |
| Muafiyet sınırı üstü, beyansız yakalanma | Yeşil Hat   | 4458 Sayılı Kanun m.235/3 | Vergilerin 2 katı idari para cezası; ödenirse mal teslim edilir. |
| Ticari miktar veya gizli bölme           | Fark etmez  | 5607 Sayılı Kanun m.3     | Suç duyurusu, 3-6 yıl hapis istemli dava, eşyaların müsaderesi.  |

### Olay Özeti

Yurt dışı tatilinden dönen Can Bey, geliş Duty Free alanından kendi tüketimi için 4 litre viski satın almış ve Yeşil Hat'ı kullanmıştır. X-ray taramasında limitin 3 litre üzerinde içki taşıdığı tespit edilmiştir.

### Hukuki Değerlendirme

Can Bey'in ürünleri gizleme çabası veya ticari kasıt taşımadığı anlaşıldığından hakkında suç duyurusu yapılmamıştır. Ancak muafiyet fazlası 3 litre viskinin gümrük vergilerinin iki katı tutarında idari para cezası kesilmiş, Can Bey cezayı ödeyerek ürünlerini geri almıştır.

## Sıkça Sorulan Sorular

### Ticari miktarda yakalanan eşya her zaman hapis cezasına mı yol açar?

Miktarın büyüklüğü tek başına değil, gizleme kastının varlığıyla birlikte değerlendirilir. Örneğin valiz astarına saklanmış 10.000 adet sigara ve çok sayıda şişe alkolle Yeşil Hat'tan geçmeye çalışmak, hem miktar hem gizleme unsuru bir arada bulunduğu için doğrudan 5607 sayılı Kanun kapsamında kaçakçılık suçu soruşturmasına yol açar.

### Kesilen idari para cezasına itiraz edilebilir mi?

Evet. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Gümrük Başmüdürlüğü'ne idari itirazda bulunulabilir. İtirazın reddi hâlinde 30 gün içinde Vergi Mahkemesi'nde iptal davası açılabilir.

### Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

**Yanlış koridor seçimi:** Beyan edilmesi gereken bir eşyayla Yeşil Hat'ı kullanmak, kişisel tüketim amaçlı bir fazlalığı dahi idari cezaya, gizleme unsuru eklendiğinde ise kaçakçılık şüphesine dönüştürebilir.

**Kastın ispatının ihmal edilmesi:** Şüphelinin ticari amacı bulunmadığını, fazlalığın ailevi tüketim veya hediye amaçlı olduğunu somut delillerle ortaya koyması, idari cezayla kaçakçılık suçlaması arasındaki farkı belirleyen en kritik unsurdur.

## Sonuç

Havalimanı gümrük denetimlerinde yaşanan içki ve sigara ihtilafları, uluslararası mevzuat ile iç ceza hukukunun bir arada yürütüldüğü hassas bir alandır. Masum bir yurt dışı alışverişinin veya limit tahmin hatasının yanlış koridor seçimiyle birleşmesi, kişiyi beklenmedik biçimde bir kaçakçılık soruşturmasının içinde bulabilir.

**Önemli Yasal Uyarı:** Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar ve örnek olay Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, sürecin ilk aşamasından itibaren gümrük ve ceza hukukunda deneyimli bir avukattan destek alınması tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

**Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan**